

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1520/2534

นาย สุชาติ พงษ์ดี วง  
บริษัท ประกันภัย ไทย วิวัฒน์ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

จำเลยที่ 1 รับประกันภัยรถยนต์ไว้จาก ว. ซึ่งจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดชอบบุคคลภายนอกแทน ว. ในนามของผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก จึงเป็นการประกันภัยคำจน ว. เป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดเหตุชนโจทก์ไว้กับจำเลยที่ 1 ไม่ใช่จำเลยที่ 2 เป็นผู้เอาประกัน เมื่อไม่ปรากฏว่าส. ซึ่งเป็นคนขับรถคันเกิดเหตุเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 หรือของ ว. กับไม่ปรากฏว่าว. มีส่วนจะต้องรับผิดชอบในวินาศภัยที่เกิดกับโจทก์ด้วยหรือไม่ เมื่อ ว. ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดที่ก่อให้เกิดขึ้นแก่โจทก์แล้ว จำเลยที่ 1 ผู้รับประกันภัยคำจนจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเป็นผู้คำประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-5424 สระบุรีซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2527 นายสุริยา ศรพันธ์ ขับรถยนต์ของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาทเลินเล่อชนโจทก์และนางตุ้ คุ่มสุวรรณ เป็นเหตุให้นางตุ้ ตาย

และโจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขอให้ จำเลยร่วมกันชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่ โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยมิได้ประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันหมายเลข ทะเบียน 80-5424 สระบุรี ไว้จากจำเลยที่ 2 แต่ได้รับประกันภัยไว้จากผู้อื่นใน ประเภทประกันภัยค้าจุน จำเลยที่ 2 ไม่ใช่เจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าว และมีได้นำรถคันดังกล่าวเอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 1 นายสุริยามิได้ขับมาโดย ประมาท จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์มิได้เสียหายตามฟ้องขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์โดยให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 จำนวน 50,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า จำเลยที่ 1 ได้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคัน หมายเลขทะเบียน 80-5424 สระบุรี ไว้จากนายวิทยาตามข้อตกลงในสัญญาเอกสาร หมายเลข ล.1 ซึ่งจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกแทนนายวิทยาในนามของผู้ เอาประกันภัยซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก จึงเป็นการประกันภัยค้าจุนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคหนึ่ง จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้รับ ประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของนายวิทยาผู้เอาประกันภัยก็ต่อเมื่อ

นายวิทยาต้องรับผิดชอบโจทก์ เมื่อได้ความว่านายวิทยาเป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดเหตุชนโจทก์ไว้กับจำเลยที่ 1 ไม่ใช่จำเลยที่ 2 เป็นผู้เอาประกันภัย ส่วนนายสุริยาสรพันธ์ ซึ่งเป็นคนขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุชนโจทก์จะเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 หรือยังไม่ปรากฏ และก็ไม่ปรากฏว่านายสุริยาเป็นลูกจ้างของนายวิทยาด้วยหรือไม่ และนายวิทยามีส่วนจะต้องรับผิดชอบในวินาศภัยที่เกิดแก่โจทก์ด้วยหรือไม่ เมื่อนายวิทยาผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดที่ก่อให้เกิดขึ้นแก่โจทก์แล้ว จำเลยที่ 1 ผู้รับประกันภัยจำจนจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-ชุม สุกแสงเปล่ง-โสภณ จันทะระ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |